

Mgr. Dušan Dvořák
Ospělov 6
798 55 Ludmírov

Brno 16. září 2026
1 KZT 475/2026 - 71

**Podání ze dne 10. 7. 2026 doplněné dne 15. 7. 2026, 20. 7. 2026, 26. 7. 2026, 24. 8. 2026,
3. 9. 2026 a 13. 9. 2026 - vyrozumění**

Vážený pane magistře,

na základě Vašeho podání ze dne 10. 7. 2026 doplněného dne 15. 7. 2026 a 20. 7. 2026 byl z Okresního státního zastupitelství Prostějov (dále též jen jako „OSZ v Prostějově“) vyžádán spisový materiál, neboť dle obsahu státního zástupce Krajského státního zastupitelství (dále též jen jako KSZ v Brně) vyhodnotil Vaše podání jako podnět k výkonu dohledu ve smyslu § 12d odst. 1 zákona číslo 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „ZSZ“). Posléze bylo doručeno na KSZ v Brně též Vaše doplnění podání ze dne 26. 7. 2026, 24. 8. 2026, 3. 9. 2026 a 13. 9. 2026. Státní zástupce KSZ v Brně následně ve věci vedené na OSZ v Prostějově pod sp. zn. ZT 11/2010 v souladu s uvedeným zákonným ustanovením vykonal dohled.

Z obsahu vašich podání a jejich doplnění bylo zjištěno, že podáním ze dne 15. 5. 2026 jste požádal OSZ v Prostějově o poskytnutí vyjádření a podpůrného stanoviska k návrhu na obnovu řízení týkajících se Vašich čtyř trestních řízení, který jste podal Okresnímu soudu v Prostějově. Dále jste požádal OSZ v Prostějově o zodpovězení 8 otázek týkajících se výkladu novely trestního zákoníku, tedy zákona č. 270/2025 Sb., a podmínek, za kterých můžete, resp. spolek Edukativní konopná klinika, z. s., pěstovat legálně na výzkumnické farmě v Ospělově rostliny konopí.

Následně podáním ze dne 4. 6. 2026 jste svou původní žádost o stanovisko k návrhu na obnovu řízení doplnil, neboť vyšly najevo nové skutečnosti, na které jste v podání odkázal. Jedná se zejména o odpovědi NCOZ, které mají dle Vás přímý význam pro návrh na obnovu řízení, neboť potvrzují, že otázky, na nichž stojí návrh na obnovu řízení, nebyly ze strany orgánů činných v trestním řízení nikdy přezkoumatelně vypořádány. Jde obzvláště o otázky týkající se metod a způsobů zjišťování obsahu THC v konopí v trestním řízení. Navrhl jste tedy, aby si OSZ v Prostějově před vydáním stanoviska k návrhu na obnovu řízení vyžádalo celou řadu podkladů (mimo jiné ony odpovědi NCOZ, související spisové materiály vedené NCOZ, znalecké posudky obsažené ve spisech vedených u Okresního soudu v Prostějově pod

uvedenými sp. zn., soudně ověřený překlad dánských podkladů týkajících se přehodnocení forenzní metodiky měření THC, odborné studie k dekarboxylaci THCA na THC, monografii „Cannabis flower“ apod.) a následně, aby vydalo stanovisko, že povolení obnovy řízení buď podporuje, či nepodporuje.

Podáním ze dne 24. 6. 2026 jste urgoval vyjádření ze strany OSZ v Prostějově a doplnil další skutečnosti. Mimo jiné jste uvedl, že vyjádření OSZ v Prostějově je pro Vás podstatné, neboť jste vlastníkem ospělovské nemovitosti, která byla v minulosti opakovaně spojována s trestním řízením vedeným proti Vaší osobě a s činností Edukativní konopné kliniky. Byl zde realizován výzkumný, osvětový a léčebně podpůrný program, jehož podstatou bylo pěstování konopí a jeho zpracování na léčebné produkty. Tato činnost však byla v předchozích řízeních kriminalizována. Je tedy zásadní, aby OSZ v Prostějově nyní jasně sdělilo, zda a jak může být v pěstebním roce 2026 na této nemovitosti postupováno tak, aby nedošlo ke kolizi s trestním právem. Význam urgencye jste pak doložil též odkazy na zásahové žaloby, které jste podal proti Ministerstvu spravedlnosti a NCOZ. Dále jste také opětovně požádal OSZ v Prostějově o zodpovězení otázek týkajících se pěstování konopí v Ospětově, o sdělení, jak můžete projevit ve věci další součinnost, a zda si bude OSZ v Prostějově pro účely vydání stanoviska k návrhu na obnovu řízení vyžadovat stanoviska nadřízených státních zastupitelství.

Nakonec podáním ze dne 4. 7. 2026 jste znovu urgoval OSZ v Prostějově o vyjádření k návrhu na povolení obnovy řízení, neboť dle Vás nastaly další mimořádně významné procesní skutečnosti, a to postoupení Vašeho podnětu týkajícího se nepoužití metodiky EU, UNODC a ENFSI ve Vašich trestních řízeních ze strany Kriminalistického ústavu PČR na OSZ v Prostějově k vyřízení. V této souvislosti jste položil OSZ v Prostějově další otázky týkající se tohoto postoupeného podnětu a požádal OSZ v Prostějově, aby si v této souvislosti vyžádalo celou řadu podkladů (mimo jiné spisové podklady OSZ v Prostějově a OS v Prostějově z let 2009-2019, z nichž má být patrné, jaký vzorek rostlin konopí byl odebrán, kolik rostliny bylo homogenizováno, jaká metoda byla použita apod. a metodické pokyny a dokumenty Kriminalistického ústavu týkající se odběru vzorků konopí a jejich zkoumání). V neposlední řadě jste se také dožadoval sdělení, zda OSZ v Prostějově hodlá dodržet dvoutříměsíční lhůtu k vyřízení podání ve smyslu § 16a odst. 6 ZSZ.

Státní zástupce OSZ v Prostějově vyřídil Vaše výše uvedená podání sdělením ze dne 7. 7. 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752 tak, že neshledal Vaše návrhy za legitimní s odůvodněním, že trestní řád neukládá povinnost státnímu zástupci se k takovým návrhům vyjádřit. Současně nebyl shledán zákonný rámec, který by takové vyjádření v aktuální fázi aproboval. Dále Vás poučil o tom, že na další návrhy či podněty nebude nadále reagováno.

Následně jste podal dne 10. 7. 2026 KSZ v Brně žádost o přezkoumání vyřízení podání a současně též VSZ v Olomouci podnět k výkonu dohledu. Namítáte, že OSZ v Prostějově vyřídilo podání tak, jako by požadovalo pouze dobrovolné stanovisko státního zástupce k návrhu na povolení obnovy řízení. Takové zúžení je ale nepravdivé a nepřezkoumatelné. OSZ v Prostějově mělo k dispozici podání, která se netýkala pouze obnovy řízení, ale také postoupeného podnětu Kriminalistického ústavu PČR, absence závazné policejní metodiky k měření THC, úředního stanoviska Evropské komise k metodice stanovení obsahu THC, dánské judikatury týkající se použití plynové chromatografie, stížnosti ministru spravedlnosti ze dne 17. 11. 2024, zásahových žalob vedených proti Ministerstvu

zdravotnictví, Ministerstvu spravedlnosti a NCOZ, pěstebního roku 2026 na výzkumnické farmě Edukativní konopné kliniky v Ospělově a právní jistoty osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu. OSZ v Prostějově se ale s těmito otázkami nijak nevypořádalo. Vyřízení OSZ v Prostějově je navíc dle Vás nepřezkoumatelné, neboť z něj nijak nevyplývá, jak se výše uvedenými otázkami zabývalo. Dále také namítáte, že závěrečná věta, podle níž na Vaše další návrhy či podněty nebude nadále reagováno, je zcela nepřijatelná. Orgán veřejné moci nemůže předem deklarovat, že nebude reagovat na budoucí podání, aniž zná jejich obsah. Dále uvádíte, že KSZ v Brně se musí při přezkumu vyřízení věci OSZ Prostějov též vypořádat s námitkou podjatosti, na základě které jste žádal v řízení vedeném Ministerstvem spravedlnosti a zahájeném stížností ze dne 17. 11. 2021 o vyloučení KSZ v Brně pro podjatost, neboť se KSZ v Brně mělo v minulosti podílet na tom, že Vaše trestní podněty, žádosti o policejní ochranu a námitky k metodice měření THC nebyly samostatně věcně projednány, nýbrž byly předány do Vašich trestních řízení jako údajná obhajoba, v důsledku čehož nebyly samostatně věcně vypořádány. KSZ v Brně se však k této námitce vůbec přezkoumatelně nevyjádřilo. Zároveň žádáte VSZ v Olomouci, aby dohledově posoudilo nejen aktuální odpověď OSZ v Prostějově, ale také otázku, zda KSZ v Brně může tuto věc nestranně přezkoumat. Závěrem proto navrhuje, aby KSZ v Brně zrušilo závěr OSZ v Prostějově, že se nemusí věcně vyjádřit, konstatovalo, že OSZ v Prostějově nepřipustně zúžilo předmět Vašeho podání, uložilo OSZ v Prostějově, aby se vypořádalo se všemi výše uvedenými otázkami a podklady, konstatovalo, že paušální odmítnutí reagovat na budoucí podání je nepřipustné a výslovně posoudilo svou podjatost. Současně též navrhuje, aby VSZ v Olomouci vykonalo nad postupem KSZ v Brně dohled a aby posoudilo podjatost KSZ v Brně. Přílohou jsou pak veškeré listiny a dokumenty, na které se podatel odkazuje.

Následně jste zaslal KSZ v Brně prostřednictvím doplňujících podání ze dne 15. 7. 2026, 20. 7. 2026, 26. 7. 2026, 24. 8. 2026, 3. 9. 2026 a 13. 9. 2026 další listiny a podklady, které dle Vás s Vaší žádostí o přezkoumání vyřízení podání více či méně souvisí.

Státní zástupce KSZ v Brně přezkoumal předložený spisový materiál v kontextu s argumenty obsaženými ve Vašich podáních a dalšími listinami a dokumenty Vámi doručenými KSZ v Brně a dospěl k závěru, že podnět k výkonu dohledu není důvodný, a to z následujících důvodů.

Byť jsou podání, která jste adresoval OSZ v Prostějově, a jejich přílohy poměrně rozsáhlá, lze z jejich obsahu dovodit dvě věci, kterých se po OSZ v Prostějově domáháte. Jedná se o:

1. žádost, aby Vám OSZ v Prostějově poskytlo stanovisko k Vaším návrhům na obnovu řízení, která jste podal na OS v Prostějově,
2. žádost o zodpovězení otázek týkajících se výkladu novely trestního zákoníku, a to zákona č. 270/2025 Sb., a sdělení podmínek, za kterých mohou být na výzkumnické farmě v Ospělově pěstovány rostliny konopí.

Tyto 2 okruhy požadavků jste vymezil prakticky již v prvním svém podání ze dne 15. 5. 2026. Následnými podáními jste již pouze tyto okruhy doplňoval o další dle Vás relevantní skutečnosti vyplývající z celé řady dalších řízení Vámi iniciovaných paralelně u jiných orgánů

veřejné moci a z nich získaných dokumentů. Pro přezkoumání, zda OSZ Prostějov postupoval při vyřízení podání správně a zákonně, je tedy v první řadě nutné posoudit, zda výše uvedené žádosti vůbec spadají do působnosti státního zastupitelství ve smyslu § 4 odst. 1 ZSZ, tedy zda je státní zastupitelství oprávněno tyto žádosti věcně vyřídit. Dle toho ustanovení je státní zastupitelství:

- a) orgánem veřejné žaloby v trestním řízení a plní další úkoly vyplývající z trestního řádu,
- b) vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, zabezpečovací detence, ochranná nebo ústavní výchova a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda,
- c) působí v jiném než trestním řízení,
- d) vykonává další úkoly, stanoví-li tak zvláštní zákon.

Ohledně první žádosti, tedy žádosti o stanovisko OSZ v Prostějově k návrhům na obnovu řízení, je možné uvést, že řízení o obnově řízení je trestním řízením, ve kterém vystupuje státní zastupitelství jako orgán veřejné žaloby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona o státním zastupitelství, a v tomto ohledu se tak řídí trestním řádem, který upravuje obnovu řízení v § 277 - § 289. Podle § 280 trestního řádu lze obnovu řízení povolit pouze na návrh oprávněné osoby. Ve prospěch obviněného mohou návrh na povolení obnovy podat kromě obviněného též osoby, které by mohly podat v jeho prospěch odvolání (zejména tedy státní zástupce, příbuzní obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel a druh). O návrhu na povolení obnovy rozhoduje potom soud ve veřejném zasedání, příp. v zasedání neveřejném za podmínek § 286 odst. 2 trestního řádu. Pokud jste se tedy rozhodl podat OS v Prostějově návrh na povolení obnovy řízení, která se týkala Vaší osoby, využil jste tak své právo ve smyslu § 280 trestního řádu a soud bude následně postupovat podle příslušných ustanovení trestního řádu. Trestní řád však nikde nestanovuje povinnost státního zástupce se vyjádřit k návrhu obviněného na povolení obnovy řízení před projednáním věci ve veřejném zasedání. Pokud se tedy státní zástupce OSZ v Prostějově rozhodl žádosti o vyjádření se k návrhům na povolení obnovy řízení nevyhovět, lze s tímto postupem souhlasit. Jakékoliv další podklady, které jste OSZ v Prostějově zaslal, abyste zdůraznil naléhavost potřeby získat od OSZ v Prostějově ono vyjádření, jsou v této otázce irelevantní a nemohou nijak změnit závěr státního zástupce OSZ v Prostějově. Naopak kdyby se státní zástupce OSZ v Prostějově k návrhům vyjádřil, překročil by své pravomoci stanovené mu zákonem.

Co se týče 2. žádosti ohledně poskytnutí odpovědí na otázky týkající se výkladu novely trestního zákoníku, a to zákona č. 270/2025 Sb., a podmínek, za kterých můžou být na výzkumnické farmě v Ospělově pěstovány rostliny konopí, tak k tomu je třeba uvést, že vyřízení této žádosti nelze vztáhnout pod žádnou oblast působnosti státního zastupitelství vymezenou § 4 ZSZ. Ačkoliv státní zastupitelství při své činnosti aplikuje právo při řešení konkrétních případů, nejedná se o orgán, který by byl oprávněn provádět interpretaci práva

pro širokou veřejnost. Interpretace právních předpisů, především potom trestního zákoníku, je prováděna zejména soudy (tzv. výklad orgánu aplikující právo), které v rámci své rozhodovací praxe jednotlivé právní normy interpretují při aplikaci na konkrétní případy, přičemž jejich interpretace (obzvláště potom judikatura Nejvyššího soudu či Ústavního soudu) má toliko pouze argumentační závaznost. To znamená, že není závazná obecně, ale soudy o jejich existenci mohou opírat svá rozhodnutí, čímž je také podporována právní jistota. Mimo jiné se lze dále setkat s interpretací práva prováděnou právními vědci (tzv. doktrinální výklad) obsaženou v monografiích, komentářích k právním předpisům, učebnicím apod. Nicméně ani tato nemá právní závaznost. Stejně tak státní zastupitelství není oprávněno poskytovat právní rady. K poskytování právních rad je oprávněn zejména advokát ve smyslu § 1 zákona o advokacii. Pokud tedy potřebujete pro své účely získat odpovědi na otázky týkající se výkladu právních předpisů v záležitosti legálnosti pěstování konopí, můžete buď sám sledovat soudní judikaturu, popřípadě si můžete opatřit příslušné monografie či komentáře anebo můžete požádat o právní radu advokáta, případně požádat o Českou advokátní komoru o určení advokáta k poskytnutí bezplatné právní pomoci ve smyslu § 18c zákona o advokacii. Byť se OSZ v Prostějově k této žádosti podatele nijak blíže nevyjádřilo, lze z absence takového bližšího vyjádření dovodit, že ani v této oblasti žádosti nevyhovělo, s čímž se státní zástupce KSZ v Brně s ohledem na výše uvedené ztotožnil a tímto absenci bližšího vyjádření zhojil.

Současně nebyl shledán důvod pro to, aby byly obě Vaše žádosti vyřízeny jinak, neboť ve Vámi uvedených skutečnostech nelze shledat podezření ze spáchání trestného činu ani nebyla shledána příslušnost jiného státního orgánu k vyřízení podání.

Státní zástupce KSZ v Brně se též zabýval lhůtou, ve které OSZ v Prostějově vyřídilo Vaše podání, přičemž bylo zjištěno, že OSZ v Prostějově vyřídilo podání v zákonné lhůtě 2 měsíců ve smyslu § 16a odst. 6 z.č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství (dále jen ZSZ), když Vás o způsobu vyřízení podání ze dne 4. 6. 2026 a jeho následujících doplněních vyrozuměl dne 7. 7. 2026.

Ohledně Vaší žádosti, aby se KSZ v Brně vypořádalo s jeho údajnou podjatostí v jiných řízeních je třeba uvést, že tato žádost je zcela nedůvodná. KSZ v Brně je toliko ve smyslu § 12d odst. 1 ZSZ oprávněno k provedení dohledu nad postupem nižšího státního zastupitelství, tedy OSZ Prostějov, což tímto učinilo. Požadavek na vypořádání se s údajnou podjatostí jde nejen mimo rozsah dohledu, zároveň však nemá ani zákonný podklad. Podjatost lze namítat v konkrétních trestních řízeních ve smyslu § 30 trestního řádu, a to konkrétního státního zástupce, nikoliv však státního zastupitelství jako celku.

Co se týče namítaného poučení o tom, že na Vaše další návrhy či podněty nebude nadále reagováno, tak k němu je třeba uvést, že lze přisvědčit Vaší námitce v tom, že odmítat další podněty skutečně nelze takto bez dalšího, ale pouze pokud jde o další opakovaná podání stejného podatele neobsahující nové skutečnosti.

Vzhledem k výše uvedenému je třeba postup státního zástupce OSZ v Prostějově při vyřízení Vašeho podání shledat za zákonný, správný a odůvodněný. Státní zástupce KSZ v Brně proto z výše rozvedených důvodů podnět k výkonu dohledu jako nedůvodný odložil.

S tímto vyrozuměním o vyřízení Vašeho podnětu přijměte poučení, že v rámci výkonu dohledu nad činností nižšího státního zastupitelství je možné tutéž věc ze stejných důvodů přezkoumat pouze jednou. V případě podání dalších, obsahově shodných podnětů, nebude věc již přezkoumávána a o převzetí podnětu nebudete vyrozumíván (§ 1 odstavec 4 vyhlášky číslo 23/1994 Sbírky, o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli).

JUDr. Jana Čuhelová v. r.
státní zástupce

Za správnost vyhotovení:
Andrea Hochová

Jitka
Sousedíková

Digitálně podepsal
Jitka Sousedíková
Datum: 2026.09.21
15:11:28 +02'00'